



مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

نظام بشأن التأمين التكافلي

REGULATION REGARDING TAKAFUL INSURANCE

جدول المحتويات TABLE OF CONTENTS				
Subject		الصفحة Page	الموضوع	
Article (1)	Introduction	4	مقدمة	المادة (1)
Article (2)	Objective	4	الهدف	المادة (2)
Article (3)	Scope of Applicability	5	نطاق التطبيق	المادة (3)
Article (4)	Definitions	5	التعريفات	المادة (4)
Article (5)	Conducting Takaful Insurance Business	10	ممارسة أعمال التأمين التكافلي	المادة (5)
Article (6)	Takaful Insurance Operational Model	11	النموذج التشغيلي لأعمال التأمين التكافلي	المادة (6)
Article (7)	Takaful Insurance Fund	12	صندوق التأمين التكافلي	المادة (7)
Article (8)	Formation of the Internal Shari'ah Supervision Committee	12	تشكيل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية	المادة (8)
Article (9)	Fit and Proper Criteria	13	معايير الأهلية والكفاءة	المادة (9)
Article (10)	Responsibilities of the Internal Shari'ah Supervision Committee	14	مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية	المادة (10)
Article (11)	Authorities of the Internal Shari'ah Supervision Committee	14	صلاحيات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية	المادة (11)
Article (12)	The Charter of the Internal Shari'ah Supervision Committee	15	لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية	المادة (12)
Article (13)	Annual Shari'ah Report	15	التقرير الشرعي السنوي	المادة (13)
Article (14)	Internal Shari'ah Supervision	15	الرقابة الشرعية الداخلية	المادة (14)
Article (15)	Takaful Insurance Fund Board of Trustees	15	مجلس أمناء صندوق التأمين التكافلي	المادة (15)

Article (16)	Takaful Insurance Window	16	نافذة التأمين التكافلي	المادة (16)
Article (17)	Segregation between Insurance of Persons and Fund Accumulation Business from Property and Liability Insurance Business	17	الفصل بين أعمال تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وأعمال تأمين الممتلكات والمسؤوليات	المادة (17)
Article (18)	Accounts in Takaful Insurance	17	الحسابات في التأمين التكافلي	المادة (18)
Article (19)	Participation Membership Policy	19	وثيقة عضوية الاشتراك	المادة (19)
Article (20)	Insurance Surplus	20	الفائض التأميني	المادة (20)
Article (21)	Qard Hasan	21	القرض الحسن	المادة (21)
Article (22)	Re-takaful Insurance	22	إعادة التأمين التكافلي	المادة (22)
Article (23)	Zakat Fund Account	23	حساب صندوق الزكاة	المادة (23)
Article (24)	Solvency Requirements	24	متطلبات الملاءة المالية	المادة (24)
Article (25)	Disclosure Requirements	24	متطلبات الإفصاح	المادة (25)
Article (26)	Transfer of the Takaful Insurance Fund and Participant's Investment Account	25	نقل صندوق التأمين التكافلي وحساب الاستثمار الخاص بالمشاركين	المادة (26)
Article (27)	Contravention of Islamic Shari'ah Provisions	25	مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية	المادة (27)
Article (28)	Cancellation of the Previous Regulation	26	إلغاء النظام السابق	المادة (28)
Article (29)	Enforcement and Sanctions	26	الإنفاذ والعقوبات	المادة (29)
Article (30)	Interpretation of the Regulation	26	تفسير النظام	المادة (30)
Article (31)	Publication and Application	27	النشر والتطبيق	المادة (31)

Article (1) Introduction

1.1 The Central Bank seeks to enhance the development of Takaful Insurance and ensure that its operations are carried out efficiently and effectively. The Regulation regarding Takaful Insurance ("the Regulation") has been issued pursuant to the powers granted to the Central Bank under Federal Decree-Law No. (6) of 2025 Regarding Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business ("the Central Bank Law").

1.2 Where this Regulation includes a requirement to provide information, to take certain measures, or to address certain items listed as a minimum, the Central Bank may impose requirements, which are additional to the requirement provided in the relevant article.

Article (2) Objective

The objective of this Regulation is to establish minimum requirements that Companies conducting Takaful Insurance business must adhere to in all their activities and business, with a view to:

- ensuring the soundness of the Companies;
- contributing to enhancing financial stability and protecting the Participants and Beneficiaries of the Takaful Insurance Fund.

المادة (1) مقدمة

1.1 يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز تطوير التأمين التكافلي وضمان سير أعماله على نحو كفء وفعال. وقد تم إصدار هذا النظام بشأن التأمين التكافلي ("النظام") عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين ("قانون المصرف المركزي").

2.1 حيثما تم النص في هذا النظام على مطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معينة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي فرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.

المادة (2) الهدف

الهدف من هذا النظام هو وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب على الشركات التي تمارس أعمال التأمين التكافلي الالتزام بها في جميع أنشطتها وأعمالها، مع الأخذ في عين الاعتبار:

- التحقق من سلامة أوضاع الشركات،
- المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي وحماية المشتركين والمستفيدين من صندوق التأمين التكافلي.

Article (3) Scope of Applicability

- 3.1 This Regulation applies to all Insurance Companies incorporated or that will be incorporated under the provisions of the laws in force in the United Arab Emirates ("the UAE") to conduct Takaful Insurance business and applies to branches of foreign Takaful Insurance Companies that obtain a license to conduct activities in the UAE, including Insurance Companies that house Takaful Insurance Windows in relation to Takaful insurance activities.

- 3.2 This Regulation must be read in conjunction with the standards and resolutions issued by the Central Bank and the Higher Shari'ah Authority ("the HSA") and notified to Company

Article (4) Definitions

For the purpose of this Regulation, the following words and phrases shall have the meanings stated below:

- a. **Contribution:** the amount that:
- is fully paid by a Participant on the basis of donation ("Tabaru") to the Takaful Insurance Fund for property and liability insurance, or
 - part of it is paid by a Participant to the Takaful Insurance Fund on the basis of donation, and the remaining part is paid to the Participants' Investment Account on the basis of Wakala Bi Al-Istithmar, for the insurance of persons and fund accumulation.

المادة (3) نطاق التطبيق

- 1.3 ينطبق هذا النظام على جميع شركات التأمين المؤسسية أو التي تؤسس بموجب أحكام القوانين النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الدولة")، لممارسة أعمال التأمين التكافلي، وعلى فروع شركات التأمين التكافلي الأجنبية التي تحصل على ترخيص لممارسة أعمال التأمين التكافلي في الدولة بما في ذلك شركات التأمين التي لديها نوافذ تأمين تكافلي وذلك فيما يخص أعمال التأمين التكافلي.

- 2.3 يجب أن يقرأ هذا النظام مع مراعاة المعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الهيئة")، وتُخطر بها الشركة.

المادة (4) التعريفات

تحقيقاً لأغراض هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

- أ. **الاشتراك:** هو المبلغ الذي:
- يدفعه المشترك على أساس التبرع به كاملاً إلى صندوق التأمين التكافلي في تأمين الممتلكات والمسؤوليات، أو
 - يدفع المشترك جزءاً منه إلى صندوق التأمين التكافلي على أساس التبرع، ويدفع الجزء الآخر إلى حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين على أساس الوكالة بالاستثمار، وذلك في تأمين الأشخاص وتكوين الأموال.

- b. Re-takaful Insurance:** An agreement pursuant to which the Company participates in the Re-takaful Insurance Fund on behalf of the Takaful Insurance Fund by contributing a portion of the Contribution as a donation to the Re-takaful Insurance Fund to address certain risks.
- ب. إعادة التأمين التكافلي:** هي اتفاقية يتم من خلالها اشتراك الشركة في صندوق إعادة التأمين التكافلي نيابة عن صندوق التأمين التكافلي، وذلك بدفعها حصة من اشتراكات صندوق التأمين التكافلي تبرعا بها لصالح صندوق إعادة التأمين التكافلي لمواجهة مخاطر مُحددة.
- c. Takaful Insurance:** A scheme intended to achieve solidarity and cooperation among a group of participants to address certain risks, whereas each participant makes a contribution to the Takaful Insurance Fund, based on the concept of “Tabaru”. Such Fund bears the responsibility of paying compensation to those entitled to it in the event that specific risks materialize.
- ج. التأمين التكافلي:** هو نظام يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشاركين لمواجهة مخاطر مُحددة، حيث يُساهم كل مشارك في صندوق التأمين التكافلي، بناءً على مبدأ “التبرع”، ويتحمل هذا الصندوق مسؤولية دفع التعويضات للمستحقين في حال تحقق مخاطر مُحددة.
- d. Shareholders’ Account:** An account that represents the assets and liabilities of the Company.
- د. حساب المساهمين:** هو الحساب الذي يمثل موجودات ومطلوبات الشركة.
- e. The Participants’ Investment Account:** An account in which the portion of the Contribution allocated for investment, under insurance for persons and fund accumulation, is invested to generate financial returns. This account is managed in accordance with Wakala Bi Al-Istithmar contract concluded between the Company and the Participant.
- هـ. حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين:** هو الحساب الذي يُستثمر فيه الجزء المخصص للاستثمار من الاشتراك في تأمين الأشخاص وتكوين الأموال لتحقيق عوائد مالية، ويدار الحساب وفق صيغة عقد الوكالة بالاستثمار المنعقدة بين الشركة والمشارك.
- f. Takaful Insurance Company:** An Insurance Company that carries on insurance business and activities in accordance with the rules and principles of Islamic Shari`ah, and the Central Bank Law and the regulations issued in implementation thereof.
- و. شركة التأمين التكافلي:** هي شركة تأمين تُمارس أعمال وأنشطة التأمين وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وقانون المصرف المركزي والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

- g. **Company:** refers to the Takaful Insurance Company, the Re-takaful Insurance Company, the insurance company that houses a Takaful Insurance window, and the reinsurance company that houses a Takaful Insurance window.
- h. **Takaful Insurance Fund (“the Fund”):** A Fund that is established by the Company. The Fund has a legal personality and financial liability independent from the Company that established it, and owns the paid Contribution donated by Participants with the aim of achieving solidarity among themselves against certain risks.
- i. **Wakala Contract:** A contract whereby:
- Takaful Insurance Fund (“the principal”) appoints the Company (“the Agent”) to manage the Takaful Insurance Fund in accordance with the Fund Charter and relevant regulations and standards, in consideration of a Wakala Fee; and/or
 - Participant (“the principal”) appoints the Company (“the Agent”) to manage the Participants’ Investment Account in accordance with the policies and relevant regulations and standards, in consideration of a Wakala Fee.
- j. **Insurance Surplus (“Surplus”):** Amounts remaining in the Takaful Insurance Fund at the end of the financial year, from the total Contributions, investment return and any other revenues, after the settlement of all the Fund’s financial obligations.
- ز. **الشركة:** هي شركة التأمين التكافلي أو شركة إعادة التأمين التكافلي أو شركة التأمين التي لديها نافذة التأمين التكافلي أو شركة إعادة التأمين التي لديها نافذة التأمين التكافلي.
- ح. **صندوق التأمين التكافلي (“الصندوق”):** هو صندوق يتم إنشاؤه من قبل الشركة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن الشركة المؤسسة له، ويملك ما يدفع إليه من الاشتراكات التي يتبرع بها المشتركون بهدف تحقيق التكافل فيما بينهم لمواجهة مخاطر مُحددة.
- ط. **عقد الوكالة:** هو العقد الذي من خلاله:
- أ. يعين صندوق التأمين التكافلي (“الموكل”) الشركة (“الوكيل”) للقيام بإدارة صندوق التأمين التكافلي وفق لائحة الصندوق والأنظمة والمعايير ذات العلاقة، وذلك مقابل أجره الوكالة. و/ أو
 - ب. يعين المشترك (“الموكل”) الشركة (“الوكيل”) للقيام بإدارة حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين وفق السياسات والأنظمة والمعايير ذات العلاقة، وذلك مقابل أجره الوكالة.
- ي. **الفائض التأميني:** هو ما يتبقى في صندوق التأمين التكافلي في نهاية السنة المالية من إجمالي الاشتراكات وعوائد استثمارها وأية إيرادات أخرى، بعد سداد الصندوق التزاماته المالية.

- ك. القرض الحسن ("القرض"):** هو قرض بدون فائدة مقدم من الشركة إلى صندوق التأمين التكافلي الذي تُديره الشركة لسد العجز المتحقق في حسابات الصندوق المتعلقة بالأنشطة التأمينية.
- ل. قانون المعاملات التجارية:** مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية.
- م. الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية:** يعني الالتزام بالآتي:
- The provisions stated in Section Six of Book Three of the Commercial Transactions Law,
 - The provisions contained in the regulations issued implementing Section Six of Book Three of the Commercial Transactions Law,
 - The regulations, standards, Shari'ah rules, resolutions, Fatwas, general principles issued and adopted by the HSA in relation to the Company's licensed businesses and activities of ("HSA's Resolutions"),
 - The resolutions and Fatwas issued by the ISSC of the Company in relation to its licensed businesses and activities ("ISSC's Resolutions"), provided that they do not contradict the foregoing.
- أ. الأحكام الواردة في الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون المعاملات التجارية،
- ب. الأحكام الواردة في اللوائح الصادرة تنفيذاً للباب السادس من الكتاب الثالث من قانون المعاملات التجارية،
- ج. الأنظمة، والمعايير، والضوابط الشرعية، القرارات، والفتاوى والمبادئ التوجيهية التي تصدرها وتعتمدها الهيئة فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة المرخصة للشركة ("قرارات الهيئة")،
- د. القرارات والفتاوى التي تصدرها اللجنة المعنية للشركة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المرخصة ("قرارات اللجنة")، شريطة عدم مخالفتها ما سبق.

- n. Internal Shari'ah Supervision Committee ("ISSC"):** A committee formed by the Company, comprising of scholars specialized in Islamic financial transactions, which independently supervises transactions, activities, and products that are offered and managed by the Company and ensures its compliance with Islamic Shari'ah Provisions in all its objectives, activities, operations, and code of conduct.
- ن. لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللجنة"):** هي لجنة مشكلة من قبل الشركة تتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، تقوم بالرقابة المستقلة على المعاملات والأنشطة والمنتجات التي تقدمها أو تديرها الشركة، والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها وموائيق عملها.
- o. Board:** Company's board of directors.
- س مجلس الإدارة:** هو مجلس إدارة الشركة.
- p. Board of Trustees of the Takaful Insurance Fund ("Board of Trustees"):** A committee formed by a Company to represent and protect the interests of the Takaful Insurance Fund.
- ع. مجلس أمناء صندوق التأمين التكافلي ("مجلس الأمناء"):** هو مجلس يشكل من قبل الشركة لتمثيل وحماية مصالح صندوق التأمين التكافلي.
- q. Beneficiary:** A natural person or a juridical person who initially acquired the rights stipulated in the Takaful Insurance Policy or to whom these rights were legally transferred in accordance with the terms and conditions of the Takaful Insurance Policy.
- ف. المستفيد:** هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي اكتسب الحقوق المنصوص عليها في وثيقة التأمين التكافلي ابتداءً أو حولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية، ويكون ذلك وفق شروط وأحكام وثيقة التأمين التكافلي.
- r. Participant:** A natural person or a juridical person who:
- ص المشترك:** هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي:
- a. donated the Contribution to the Takaful Insurance Fund and as such becomes a beneficiary of the Fund (unless it specifies another beneficiary); or
- أ. تبرع بالاشتراك لصندوق التأمين التكافلي ويكون بذلك مستفيداً من الصندوق ما لم يحدد مستفيداً آخر، أو
- b. invested its money in a Participants' Investment Account.
- ب. استثمر أمواله في حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين.
- s. Central Bank:** The Central Bank of the United Arab Emirates.
- ق. المصرف المركزي:** مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

- t. **Takaful Insurance Window (“the Window”)**: It refers to the licensed Takaful Insurance activities that are conducted by Insurance Companies whether for their account or for the account of others or in partnership with third parties based on the regulatory requirements stated in this Regulation and other standards issued by the Central Bank.
- ر. نافذة التأمين التكافلي (“النافذة”): تشير إلى أنشطة التأمين التكافلي المرخصة التي تمارسها شركات التأمين سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بناء على المتطلبات الرقابية المنصوص عليها في هذا النظام والمعايير الأخرى التي يصدرها المصرف المركزي.
- u. **Higher Shari’ah Authority (“the HSA”)**: A body that exercises the mandates and authorities pursuant to the Central Bank Law.
- ش الهيئة العليا الشرعية (“الهيئة”): هي الهيئة التي تمارس الاختصاصات والصلاحيات الواردة في قانون المصرف المركزي.
- v. **Participation Membership Policy**: A policy containing the key rules and principles of Takaful Insurance that determines the relationship of the Fund with Participants, which should be agreed on by the Participant upon subscription.
- ت. وثيقة عضوية الاشتراك: هي الوثيقة التي تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسة للتأمين التكافلي التي تحدد علاقة المشتركين بالصندوق، والتي يجب أن يوافق عليها المشترك عند اشتراكه.
- w. **Takaful Insurance Policy**: The contract concluded between the Company (being the representative of the Takaful Insurance Fund) and the Participant which contains the insurance terms, and the rights and obligations of the contractual parties or Beneficiaries of the Takaful insurance. The annexes attached to this document are considered part of it.
- ث. وثيقة التأمين التكافلي: هي العقد المبرم بين الشركة (ممثلاً لصندوق التأمين التكافلي) والمشارك والمتضمنة شروط التأمين وحقوق والتزامات طرفي العقد أو المستفيدين من التأمين التكافلي وتعتبر الملاحق المرفقة بهذه الوثيقة جزءاً منها.

Article (5)

Conducting Takaful Insurance Business

- 5.1 Takaful insurance business must be carried out by a Company licensed to conduct Takaful Insurance business in accordance with the Islamic Shari’ah Provisions.

المادة (5)

ممارسة أعمال التأمين التكافلي

- 1.5 يجب أن تُمارس أعمال التأمين التكافلي من قبل شركة تأمين مرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

- 5.2 The Company must adhere to the provisions of Islamic Shari'ah in all its products, activities, operations, policies, charters, and codes of conduct related to Takaful Insurance, and it must conduct its business in accordance with the Shari'ah governance framework stipulated in the standards and resolutions issued by the Central Bank and the HSA.
- 2.5 يجب على الشركة أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع منتجاتها وأنشطتها وعملياتها وسياساتها ولوائحها وموائيق عملها المتعلقة بالتأمين التكافلي، وأن تلتزم بالقيام بأعمالها وفق إطار الحوكمة الشرعية المنصوص عليه في المعايير والقرارات الصادرة عن المصرف المركزي والهيئة.

Article (6)

Takaful Insurance Operational Model

- 6.1 The Company must set an operational model governing the Takaful Insurance business that includes insurance and investment operations. The operational model shall be aligned with the nature of the products offered by the Company, and at all times, it must be based on Wakala Contract and in accordance with the standards issued by the Central Bank and the HSA.
- 1.6 **المادة (6)**
النموذج التشغيلي لأعمال التأمين التكافلي
يجب على الشركة أن تضع نموذجاً تشغيلياً منظماً لأعمال التأمين التكافلي، متضمناً العمليات التأمينية والعمليات الاستثمارية، وأن يتناسب النموذج التشغيلي مع طبيعة المنتجات المقدمة من الشركة، والالتزام في كل الأوقات بأن يكون مبنياً على عقد الوكالة ووفقاً للمعايير الصادرة عن المصرف المركزي والهيئة.
- 6.2 All entitlements of Beneficiaries arising from the Takaful Insurance Policy must be enforceable solely against the Company, which shall be the sole suable party for obligations under the Takaful Insurance Policy.
- 2.6 يجب أن تكون جميع حقوق المستفيدين الناشئة عن وثيقة التأمين التكافلي قابلة للتنفيذ حصرياً ضد الشركة، والتي هي الطرف الوحيد الذي يتم مقاضاته بشأن الالتزامات الناشئة عن وثيقة التأمين التكافلي.
- 6.3 The Fund is responsible for meeting the obligations, including paying compensation, arising under the Takaful Insurance Policy directly from its assets that are managed by the Company.
- 3.6 يكون الصندوق مسؤولاً عن الوفاء بالالتزامات، بما في ذلك دفع التعويضات، الناشئة بموجب وثيقة التأمين التكافلي مباشرة من أصوله التي تديرها الشركة.
- 6.4 Decisions made by the Company regarding claims submitted under takaful insurance policies shall be binding on the Fund.
- 4.6 تعد القرارات التي تتخذها الشركة بشأن المطالبات المقدمة بموجب وثائق التأمين التكافلي ملزمة للصندوق.

- 5.6 يجب أن تكون الشركة مسؤولة بالكامل عن التسوية الصحيحة والكاملة وفي الوقت المناسب لجميع الالتزامات الناشئة بموجب وثائق التأمين التكافلي، وذلك على الرغم من أن هذه الالتزامات سيتم الوفاء بها من أصول الصندوق.
- 6.5 The Company shall remain fully accountable for the proper and timely settlement of all obligations arising under the Takaful Insurance Policies, notwithstanding that such obligations are to be discharged from the assets of the Fund.

Article (7) Takaful Insurance Fund

All Companies licensed to conduct Takaful Insurance business must establish a Takaful Insurance Fund that has a legal personality and financial liability independent from the Company that established it. The Fund must operate in accordance with the provisions of the Central Bank Law, this Regulation, and the relevant standards issued by the Central Bank and the HSA.

المادة (7) صندوق التأمين التكافلي

يجب على جميع الشركات المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي أن تنشئ صندوق تأمين تكافلي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن الشركة المؤسسة له، ويجب أن يعمل الصندوق وفق أحكام قانون المصرف المركزي وهذا النظام والمعايير ذات الصلة التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة.

Article (8) Formation of the Internal Shari'ah Supervision Committee

- 8.1 The Company must form a committee called the Internal Shari'ah Supervision Committee ("ISSC"). The ISSC must consist of at least three members nominated and appointed as follows:
- The ISSC members must be nominated by the Company's Board.
 - The candidates' names and qualifications must be presented to the HSA for approval at least forty-five days prior to the meeting of the Company's general assembly. In case the approval request is not approved, the Company must nominate a substitute.

المادة (8) تشكيل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

- 1.8 يجب على الشركة تشكيل لجنة تسمى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم ترشيحهم وتعيينهم على الوجه الآتي:
- يتم ترشيح أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة.
 - تعرض أسماء المرشحين ومؤهلاتهم على الهيئة للاعتماد قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل وفي حالة عدم اعتماد الطلب، على الشركة ترشيح بديل.

- c. The candidates' names must be presented to the Company's general assembly to approve their appointment as ISSC members and the Central Bank shall be informed of the names of those appointed as ISSC members within ten days after the general assembly meeting.
- d. The ISSC membership term shall be for three renewable years. No ISSC member shall continue in the same Company for more than twelve consecutive years. The term is resumed if the membership is suspended for three years.
- e. The ISSC members shall elect a chairman and vice-chairman from among them, and the same shall be approved by the HSA. The chairman shall represent the ISSC before the Company's Board, the general assembly, the Central Bank, and the HSA.
- ج. تعرض أسماء المرشحين على الجمعية العمومية للشركة للموافقة على تعيينهم أعضاء في اللجنة، ويتم إبلاغ المصرف المركزي، خلال الأيام العشرة التالية لانعقاد الجمعية العمومية بأسماء من تم تعيينهم لعضوية اللجنة.
- د. مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن لا يستمر عضو اللجنة في الشركة نفسها لأكثر من اثنتي عشرة سنة على التوالي، ويُستأنف حساب المدة إذا انقطعت العضوية لثلاث سنوات.
- هـ. يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ويتم اعتماد ذلك من الهيئة ويتولى الرئيس تمثيل اللجنة أمام مجلس الإدارة والجمعية العمومية والمصرف المركزي والهيئة.
- 2.8 في حالة شغور إحدى العضويات في اللجنة، يجب أن يقوم مجلس الإدارة بتعيين مرشح بديل في العضوية الشاغرة لإكمال المدة المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك بعد عرض اسمه ومؤهلاته على الهيئة للاعتماد، ويُقدّم هذا التعيين إلى الجمعية العمومية للشركة في أول اجتماع لاحق لها للمصادقة عليه.
- 8.2 In case an ISSC membership seat becomes vacant, the Company's Board must appoint a member to fill in the vacant seat to complete the duration stated in this Regulation, after presenting the nominee's name and qualification to the HSA for approval. Such appointment must be presented to the general assembly of the Company in its first subsequent meeting for approval.

Article (9) Fit and Proper Criteria

A candidate to be a member of the ISSC must meet the fit and proper criteria that are

المادة (9)
معايير الأهلية والكفاءة
يشترط في المرشح لشغل عضوية اللجنة توافقه مع معايير الأهلية والكفاءة المنصوص

stated in the standards and resolutions issued by the Central Bank and the HSA.

عليها في المعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة.

Article (10)

Responsibilities of the Internal Shari'ah Supervision Committee

10.1 The ISSC must take charge of the Shari'ah matters related to all business and activities of the Company pertaining to insurance and investment operations, including the activities related to the Fund and the Participants' Investment Account, its policies, charters, and codes of conduct.

10.2 The ISSC must perform all of its responsibilities related to the Company, the Fund, and the Participants' Investment Account in accordance with what is stated in the Central Bank Law, this Regulation, and the Shari'ah Governance Standard for Takaful Insurance Companies and the relevant standards issued by the Central Bank.

المادة (10)

مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

1.10 يجب على اللجنة أن تتولى المسائل الشرعية المتعلقة بجميع أعمال وأنشطة الشركة الخاصة بالعمليات التأمينية والاستثمارية، بما في ذلك الأعمال الخاصة بالصندوق وحساب الاستثمار الخاص بالمشاركين، وسياساتها ولوائحها ومواثيق عملها.

2.10 يجب على اللجنة القيام بجميع مسؤولياتها المتعلقة بالشركة والصندوق وحساب الاستثمار الخاص بالمشاركين وفق ما هو وارد في قانون المصرف المركزي وهذا النظام ومعيير الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي والمعايير ذات الصلة التي يصدرها من المصرف المركزي.

Article (11)

Authorities of the Internal Shari'ah Supervision Committee

All resolutions of the ISSC are binding on the company, provided that they are consistent with and do not conflict with the HSA's Resolutions. The ISSC shall have the right to access, at any time, all Company's records, contracts, and documents. The ISSC may require clarifications as it deems necessary to perform its duties and the Company's senior management must provide such clarifications. In case the ISSC was not enabled to perform its duties, it must state that in a report to the Board. If the Board fails to meet the ISSC's request, it must

المادة (11)

صلاحيات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

جميع قرارات اللجنة ملزمة للشركة - بشرط توافقها وعدم تعارضها مع قرارات الهيئة - ولها الحق في الاطلاع في أي وقت على جميع سجلات وعقود ومستندات الشركة ولها أن تطلب الإيضاحات التي تراها ضرورية لأداء مهمتها وعلى الإدارة العليا للشركة تقديم تلك الإيضاحات. وعلى اللجنة، في حالة عدم تمكنها من أداء مهمتها إثبات ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. فإذا لم يقدم مجلس الإدارة بالاستجابة لطلب اللجنة فعليها إبلاغ الهيئة ويكون قرار الهيئة ملزماً للشركة.

notify the HSA, whose resolution is binding on the Company.

Article (12)

The Charter of the Internal Shari'ah Supervision Committee

The Company must set, by a resolution of its Board, a charter for the ISSC. The charter must be in accordance with the template stated in the standards issued by the Central Bank and the HSA.

المادة (12)

لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

يجب أن تضع الشركة، بقرار من مجلس إدارتها، لائحة عمل اللجنة وفق النموذج المنصوص عليه في المعايير التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة.

Article (13)

Annual Shari'ah Report

The ISSC must prepare an Annual Shari'ah Report to the Company's general assembly, and it must be in accordance with the template set by the HSA, indicating the compliance of the Company with the provisions of Islamic Shari'ah in relation to Takaful insurance activities.

المادة (13)

التقرير الشرعي السنوي

يجب على اللجنة إعداد تقرير شرعي سنوي يقدم للجمعية العمومية للشركة، ويكون التقرير بالنموذج الذي تحدده الهيئة، يبين فيه مدى امتثال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص أعمال التأمين التكافلي.

Article (14)

Internal Shari'ah Supervision

The Company must establish two departments, independent of each other, for internal Shari'ah control and internal Shari'ah audit to enhance its Shari'ah governance in accordance with the standards issued by the HSA and the Central Bank.

المادة (14)

الرقابة الشرعية الداخلية

يجب على الشركة أن تنشئ إدارتين، مستقلتين عن بعضهما، للرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي لتعزيز حوكمتها الشرعية وفقاً للمعايير التي تصدرها الهيئة والمصرف المركزي.

Article (15)

Takaful Insurance Fund Board of Trustees

المادة (15)

مجلس أمناء صندوق التأمين التكافلي

The Company may establish a Takaful Insurance Fund Board of Trustees ("the Board of Trustees") to protect the interests of the Takaful Insurance Fund. The composition of its members and the governance of its operations shall be in accordance with the requirements of this Regulation and the standards and resolutions issued by the Central Bank and the HSA. The Central Bank may issue instructions making the establishment of a Board of Trustees mandatory, if necessary, as the Central Bank deems appropriate.

Article (16) **Takaful Insurance Window**

16.1 Insurance Companies may conduct Takaful Insurance business provided the Central Bank's approval is obtained to establish a Takaful Insurance Window and conduct Takaful Insurance business through it in accordance with the regulations and standards issued by the Central Bank.

16.2 A Company with a Takaful Insurance Window must set a Shari'ah governance framework for the Takaful Insurance Window's operations in accordance with the standards issued by the Central Bank, to ensure that all businesses and activities related to Takaful Insurance are compliant with Islamic Shari'ah Provisions.

16.3 A Company with a Takaful Insurance Window must have a ISSC that performs the duties stipulated in the Shari'ah governance standards issued by the HSA and the Central Bank.

يجوز للشركة إنشاء مجلس أمناء صندوق التأمين التكافلي ("مجلس الأمناء") لحماية مصالح صندوق التأمين التكافلي، ويتم تشكيله وتنظيم أعماله وفق متطلبات هذا النظام والمعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة. وللمصرف المركزي أن يُصدر تعليمات بأن يكون إنشاء مجلس الأمناء إلزامياً إذا اقتضى الأمر ذلك، وفق ما يراه المصرف المركزي مناسباً.

المادة (16) **نافذة التأمين التكافلي**

1.16 يجوز لشركات التأمين القيام بأعمال التأمين التكافلي بشرط الحصول على موافقة من المصرف المركزي لإنشاء نافذة تأمين تكافلي والقيام بأعمال التأمين التكافلي من خلالها وفق الأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي.

2.16 يجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي أن تضع إطار حوكمة شرعية لأعمال نافذة التأمين التكافلي وفق المعايير التي يصدرها المصرف المركزي، من أجل ضمان أن جميع الأعمال والأنشطة المتعلقة بالتأمين التكافلي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

3.16 يجب أن يكون لدى الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي لجنة رقابة شرعية داخلية تقوم بالأعمال التي نصت عليها معايير الحوكمة الشرعية التي تصدرها الهيئة والمصرف المركزي.

- 16.4 A Company with a Takaful Insurance Window must appoint a head of the Takaful Insurance Window. The head's duties must be limited to the Window only and must meet the fit and proper criteria set by the Central Bank.
- 4.16 يجب على الشركة التي لديها نافذة تأمين تكافلي أن تعين رئيساً لنافذة التأمين التكافلي، ويجب أن يقتصر عمله على النافذة فقط، وأن تتوفر فيه معايير الأهلية والكفاءة التي يحددها المصرف المركزي.
- 16.5 The accounts of the Takaful Insurance Window, including the Fund, must be separate from the accounts of the insurance company that established it.
- 5.16 يجب أن تكون حسابات نافذة التأمين التكافلي، متضمنة الصندوق، منفصلة عن حسابات شركة التأمين المنشأة لها.

Article (17)

Segregation between Insurance of Persons and Fund Accumulation Business from Property and Liability Insurance Business

Companies conducting all types and classes of Takaful Insurance must adhere to the strict segregation of Insurance of Persons and Fund Accumulation business, on the one hand, and Property and Liability Insurance, on the other, in terms of technical, financial, and administrative aspects. The Company must establish a separate Fund for each type of insurance. The funds available in each Fund shall be allocated to cover the liabilities and administrative expenses incurred by that Fund.

Article (18)

Accounts in Takaful Insurance

المادة (17)

الفصل بين أعمال تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وأعمال تأمين الممتلكات والمسؤوليات

يجب على الشركات التي تمارس جميع أنواع وفروع التأمين التكافلي أن تلتزم في تطبيق الفصل التام بين أعمال تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال من جهة وتأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى فيما يخص الجوانب الفنية والمالية والإدارية. ويجب على الشركة إنشاء صندوق مستقل لكل نوع من أنواع التأمين. وتخصص الأموال المتوفرة في كل صندوق لمواجهة الالتزامات والنفقات الإدارية المترتبة على ذلك الصندوق.

المادة (18)

الحسابات في التأمين التكافلي

- 18.1** A Company licensed to conduct property and liability insurance business must adopt a Wakala model as the operating model for its business. The Company must maintain an account for the Fund, into which Contributions, investment returns, and Re-takaful Insurance revenues are deposited. The Company shall use the assets of this Fund for compensating Beneficiaries and third parties, in accordance with the terms of the Takaful Insurance Policies.
- 1.18** يجب على الشركة المرخصة للقيام بأعمال تأمين الممتلكات والمسؤوليات العمل وفق النموذج التشغيلي المبني على الوكالة، وأن يكون للشركة حساب خاص بالصندوق، بحيث تُودع فيه الاشتراكات وعوائد استثمارها وإيرادات إعادة التأمين التكافلي، وتستخدم الشركة موجودات هذا الصندوق لتعويض المستفيدين والمتضررين من الغير وفقاً لشروط وثائق التأمين التكافلي.
- 18.2** The Company that is licensed to conduct insurance of persons and fund accumulation operations, must adopt a Wakala model as an operating model for its business. This must result in the Company establishing the following:
- 2.18** يجب على الشركة المرخصة للقيام بأعمال تأمين الأشخاص وتكوين الأموال العمل وفق النموذج التشغيلي المبني على الوكالة، وأن تنشئ الآتي:
- a. **Participants' Investment Account:** The investment portion of the Contribution paid in this type of Takaful insurance to be transferred to such account. The account is managed in accordance with a Wakala Bi Al-Istithmar contract that is concluded between the Company and the Participant.
- أ. **حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين:** ويحول إليه الجزء الخاص بالاستثمار من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع من أنواع التأمين التكافلي، ويدار الحساب وفق صيغة عقد الوكالة بالاستثمار المنعقد بين الشركة والمشارك.
- b. **Takaful Insurance Fund:** The risk coverage portion of the paid Contribution to be transferred to such Fund. The Fund is managed in accordance with a Wakala contract that is concluded between the Company and the Fund.
- ب. **صندوق التأمين التكافلي:** ويحول إليه الجزء الخاص بتغطية الخطر من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع، ويدار الصندوق وفق صيغة عقد الوكالة المنعقد بين الشركة والصندوق.
- 18.3** The Company must determine the revenues and expenses that related to the following:
- 3.18** يجب على الشركة أن تحدد الإيرادات والمصروفات المتعلقة بكل من:
- a. the Takaful Insurance Fund;
b. the Participants' Investment Account;
c. the Shareholders' Account.
- أ. صندوق التأمين التكافلي؛
ب. حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين؛
ج. حساب المساهمين.

in accordance with the requirements stipulated in the standards issued by the Central Bank.

وذلك وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المعايير التي يصدرها المصرف المركزي.

- 18.4 The assets and liabilities of the Fund must be completely separate from the assets and liabilities of the Company and must not include the deposit required to be deposited pursuant to the provisions of Article (92) of the Central Bank Law.

4.18 يجب أن تكون الموجودات والمطلوبات الخاصة بالصندوق منفصلة تماماً عن موجودات ومطلوبات الشركة وأن لا يكون من ضمنها الوديعة المطلوب إيداعها بموجب أحكام المادة (92) من قانون المصرف المركزي.

Article (19)

Participation Membership Policy

المادة (19)

وثيقة عضوية الاشتراك

- 19.1 The Company must prepare a Participation Membership Policy template, aimed at governing the contractual relationship between the Participant and the Fund, and it is possible to have more than one Participation Membership Policy template depending on the nature and type of Takaful Insurance.

1.19 يجب على الشركة أن تقوم بإعداد نموذج وثيقة عضوية الاشتراك الهادفة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المشترك والصندوق، ويمكن أن يكون هناك أكثر من نموذج لوثيقة عضوية الاشتراك حسب طبيعة ونوع التأمين التكافلي.

- 19.2 The Participation Membership Policy must be separate from the Takaful Insurance Policy, and both documents must be consistent with each other.

2.19 يجب أن تكون وثيقة عضوية الاشتراك منفصلة عن وثيقة التأمين التكافلي، ويجب أن تكون كلا الوثيقتين متسقتين مع بعضهما البعض.

- 19.3 The Participation Membership Policy must include all key rules and principles of Takaful Insurance in accordance with the requirements of this Regulation and the standards and resolutions issued by the Central Bank and the HSA.

3.19 يجب أن تتضمن وثيقة عضوية الاشتراك جميع الأسس والمبادئ الرئيسة للتأمين التكافلي وذلك وفقاً لمتطلبات هذا النظام والمعايير والقرارات الصادرة عن المصرف المركزي والهيئة.

- 19.4 The Company must obtain the approval of the ISSC and the Board of Trustees of the Fund (if any) on the Participation Membership Policy template before presenting the template to the Central Bank and the HSA to obtain a non-objection letter.

4.19 يجب على الشركة الحصول على موافقة اللجنة ومجلس أمناء الصندوق (إن وُجد) على نموذج وثيقة عضوية الاشتراك، قبل أن يتم عرض النموذج على المصرف المركزي والهيئة للحصول على خطاب بعدم الممانعة.

- 5.19 على الشركة أن تحتفظ بسجل لوثائق عضوية الاشتراك، ويخضع هذا السجل للفحص والتدقيق من قبل اللجنة والمصرف المركزي.
- 19.5 The Company must maintain a record of Participation Membership Policy, and this record is subject to examination and audit by the ISSC and the Central Bank.
- 6.19 يجب على الشركة عرض نموذج وثيقة عضوية الاشتراك – أو نماذج عضويات الاشتراك حسب الحاجة – على موقع الشركة الإلكتروني ومقرات الشركة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لهذا النظام والمعايير ذات الصلة، على أن يكون النموذج محرراً باللغة العربية، أو باللغة الإنجليزية على أن تكون مصحوبة بترجمة دقيقة إلى اللغة العربية.
- 19.6 The Company must display a Participation Membership Policy template – or templates as needed – on the Company’s website and its premises, after obtaining the necessary approvals according to this Regulation and the relevant standards. The template must be written in Arabic or in English, provided that it is accompanied by an accurate translation into Arabic.

Article (20) Insurance Surplus

المادة (20) الفائض التأميني

- 1.20 يجب على الشركة أن تضع للصندوق سياسة الفائض التأميني، تغطي جميع الجوانب المتعلقة به، ويجب أن يتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة ومجلس الأمناء (إن وجد) واللجنة.
- 20.1 The Company must set an insurance or underwriting surplus (“Surplus”) policy for the Fund, covering all aspects related to the Surplus. The policy must be approved by the Board, the Board of Trustees (if any), and the ISSC.
- 2.20 يجب أن يتم تحديد الفائض التأميني في الصندوق ومصادقة الإكتواري الخاص بالشركة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأموال في صندوق التأمين التكافلي الخاص بأعمال تأمين الممتلكات والمسؤوليات منفصلة عن أموال صندوق التأمين التكافلي بأعمال تأمين الأشخاص وتكوين الأموال.
- 20.2 The Surplus in the Fund must be determined and approved by the Company's actuary, taking into account that the funds in the Takaful Insurance Fund for property and liability insurance are separate from the funds in the Takaful Insurance Fund for insurance of persons and fund accumulation.

- 3.20** يجب أن يتم توزيع الفائض التأميني وفقاً لسياسة الفائض التأميني المعتمدة وبعد مصادقة الخبير الاكتواري المُعين، وأن لا يتم التوزيع إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
- 20.3** The Surplus must be distributed in accordance with the approved Surplus policy and after the approval of the appointed actuary. Distribution must not take place until the Central Bank's approval is obtained.
- 4.20** يجوز للشركة احتجاز جزء من الفائض لتكوين مخصص طوارئ لمواجهة أي ظروف طارئة مستقبلية، بالإضافة إلى المخصصات الفنية المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي والمعايير التي يصدرها المصرف المركزي.
- 20.4** The Company may retain a portion of the Surplus to form a contingency provision to counter future contingent circumstances, in addition to the technical provisions stipulated in the Central Bank Law and the standards issued by the Central Bank.
- 5.20** يجوز للصندوق أن يتنازل للشركة عن حصة لا تتجاوز (10%) من الفائض التأميني السنوي الذي يحققه الصندوق نظير حسن إدارتها للصندوق حسب المقرر بموجب وثيقة عضوية الاشتراك وحسب المعايير التي يصدرها المصرف المركزي، على أن يُقرّر التنازل (حال حصوله) وقت تحقيق الفائض.
- 20.5** The Fund may grant 10% of the Surplus to the Company in return for its sound management, as stipulated in the Participation Membership Policy and in accordance with the standards issued by the Central Bank, provided that the same (if occurred) is decided at the time the Surplus is achieved.

Article (21) Qard Hasan

- 21.1** In case the Takaful Insurance Fund's assets are insufficient to meet the Fund's liabilities, the Company must provide a Qard Hasan to the Fund's account. This commitment in providing a Qard Hasan is not a contractual commitment towards the Fund but its purpose is to comply with this Regulation. The ISSC must ensure this commitment is not taken into account when determining the Wakala fee.

المادة (21) القرض الحسن

- 1.21** في حالة عدم كفاية موجودات صندوق التأمين التكافلي لمواجهة الالتزامات المترتبة عليه، يجب أن تلتزم الشركة بتقديم قرض حسن لحساب الصندوق، ولا يكون هذا الالتزام تعاقدياً تجاه الصندوق، وإنما يكون التزاماً بهذا النظام وعلى اللجنة التأكد من عدم احتساب هذا الالتزام عند تحديد أجر الوكالة.

- 2.21 يعتبر الالتزام بتقديم القرض التزاماً شاملاً حده الأقصى مجموع حقوق المساهمين في الشركة.
- 21.2 The obligation to provide the Qard Hasan must be comprehensive subject to a maximum equal to the total of the Company shareholders' equity.
- 3.21 يحق للشركة استرداد هذا القرض من الفائض الذي قد يتحقق في الفترات اللاحقة سواء بدفعة واحدة أو بعدة دفعات حسبما تقرره الجمعية العمومية للشركة وبعد موافقة اللجنة.
- 21.3 The Company has the right to recover this Qard Hasan from the Surplus that may be realized in subsequent periods whether in one payment or several installments as decided by the Company's general assembly, and after obtaining the approval of the ISSC.
- 4.21 في حالة عدم قيام الشركة بتقديم قرض حسن لمواجهة خسارة تحققت وأثرت على ملاءة الصندوق، فيجب على الشركة إبلاغ المصرف المركزي وضرورة القيام بتقديم قرض حسن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه، وفي حالة عدم قيام الشركة بذلك، فإن للمصرف المركزي أن يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية، بما في ذلك إيقاف الشركة عن العمل للمدة التي يراها مناسبة.
- 21.4 In case the Company does not provide a Qard Hasan to meet a loss realized and affected solvency of the Fund, the Company must notify the Central Bank and provide Qard Hasan within fifteen days from the date of the notification. If the Company fails to do so, the Central Bank may take such actions deemed necessary, including the suspension of the Company from conducting business for a period it deems appropriate.

Article (22) Re-takaful Insurance

- 1.22 يجب على الشركة، بصفتها وكيلاً للصندوق، أن تضع لصندوق التأمين التكافلي سياسة عن أعمال إعادة التأمين التكافلي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويجب أن يتم اعتماد السياسة من قبل مجلس الإدارة ومجلس الأمناء (إن وجد) واللجنة.
- 22.1 The Company, as an agent of the Fund, shall set a Re-takaful Insurance policy for the Fund that complies with the Islamic Shari'ah Provisions. The policy must be approved by the Board, the Board of Trustees (if any) and the ISSC.

- 22.2** The Company shall cede the Re-takaful arrangements to Re-takaful or Takaful Insurance Companies. In case such Companies do not have adequate capacity, or due to the requirements of distributing the liabilities and risks to a proper number of Companies, or for other reasons, the Company has the right to deal with conventional reinsurance Companies, as per the controls stated in standards that issued by the Central Bank.
- 2.22** يجب أن تُسند الشركة ترتيبات إعادة التأمين التكافلي إلى شركات إعادة تأمين تكافلي أو شركات تأمين تكافلي. وفي حالة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو لمقتضيات توزيع الالتزامات والمخاطر على عدد مناسب من الشركات أو غيرها من الأسباب المعتبرة، فإنه يجوز للشركة التعامل مع شركات إعادة التأمين التقليدي وفقاً للضوابط المنصوصة في المعايير التي يصدرها المصرف المركزي.
- 22.3** The Company is prohibited from receiving reinsurance commissions for the Shareholders' Account, and it must deposit the commissions collected into the Fund.
- 3.22** يُمنع على الشركة الحصول على عمولات من إعادة التأمين لصالح حساب المساهمين، ويجب عليها إيداع العمولات المتحصلة في الصندوق.

Article (23) **Zakat Fund Account**

المادة (23) **حساب صندوق الزكاة**

- 23.1** The Company may establish a Zakat fund account to deposit the Zakat due on the transactions of the Company and the Fund, as permitted under its articles of association.
- 1.23** يجوز للشركة إنشاء حساب صندوق للزكاة توضع فيه الزكاة المستحقة على معاملات الشركة والصندوق وفق ما يسمح به نظامها الأساسي.
- 23.2** If the Zakat fund account is established, it must have an independent account from the other Company's accounts and the Fund. The ISSC must approve the method of managing the Zakat fund account.
- 2.23** وفي حال إنشاء حساب صندوق الزكاة، يجب أن يكون الحساب مستقلاً عن بقية حسابات الشركة والصندوق وتعتمد اللجنة طريقة إدارة حساب صندوق الزكاة.
- 23.3** Disbursement from Zakat fund account must be made under a decision of the Company's Board, and in accordance with the Islamic Shari'ah Provisions as approved by the ISSC.
- 3.23** يجب أن لا يكون الصرف من حساب صندوق الزكاة إلا بقرار من مجلس الإدارة ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وما تعتمده اللجنة.

- 23.4 The Company's Board must develop a policy to govern the arrangement of Zakat fund, provided that members appointed to manage it must not receive any remuneration for their work in managing or supervising the Zakat fund.
- 4.23 يجب أن يضع مجلس الإدارة سياسة لتنظيم عمل صندوق الزكاة وكيفية إدارته على أن لا يتقاضى الأعضاء المعينون لإدارته أية مكافآت عن أعمالهم في إدارة حساب صندوق الزكاة أو الإشراف عليه.
- 23.5 In all cases, the Company must calculate the Zakat due on the shareholders and must disclose it, after the approval of the ISSC, within the annual financial statements.
- 5.23 وفي جميع الأحوال يجب على الشركة حساب الزكاة الواجبة على المساهمين والإفصاح عنها، بعد اعتمادها من قبل اللجنة، ضمن القوائم المالية السنوية.

Article (24) Solvency Requirements

The Company must comply with the solvency requirements stated in the Financial Regulations for Takaful Insurance Companies. For the purpose of regulatory solvency reporting, the solvency assessment shall be conducted at the level of the Company, on a consolidated basis, encompassing both the Shareholders' Account and the Takaful Insurance Fund. This approach does not affect the requirement of maintaining an independent financial position of the Fund, with distinct assets and liabilities. The Company shall disclose the Fund's separate financial position in its financial statements. Where the Fund is in a recurring deficit position or reliant on Qard Hasan, the Central Bank may require the solvency position of the Fund to be assessed independently to ensure participants and Fund's Beneficiaries' protection.

Article (25) Disclosure Requirements

المادة (24) متطلبات الملاءة المالية

يجب على الشركة الالتزام بمتطلبات الملاءة المالية المذكورة في التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي السارية لأغراض تقديم التقارير الرقابية عن الملاءة المالية، يجب إجراء تقييم الملاءة على مستوى الشركة، على أساس موحد، ويشمل ذلك كلاً من حساب المساهمين وصندوق التأمين التكافلي. وهذا النهج لا يؤثر على المتطلبات التي تلزم الصندوق بالحفاظ على استقلالية المركز المالي، مع وجود أصول ومطلوبات منفصلة. ويجب على الشركة الإفصاح عن المركز المالي المنفصل للصندوق في قوائمها المالية. وفي حالة وجود عجز متكرر للصندوق أو اعتماده على قرض حسن، قد يطلب المصرف المركزي تقييم وضع ملاءة الصندوق بشكل مستقل لضمان حماية المشتركين والمستفيدين من الصندوق.

المادة (25) متطلبات الإفصاح

The Company must disclose in the annual report the financial statements and relevant information related to the Takaful Insurance Fund in accordance with the following:

- It must be displayed separately from the shareholders' Account,
- It should be clear and not misleading Participants and stakeholders,
- To be available in the public domain and published on a regular basis, and
- any other controls stipulated in the Central Bank Law, this Regulation, and relevant regulations, standards, and resolutions issued by the Central Bank and the HSA.

يجب على الشركة أن تفصح في التقرير السنوي عن البيانات المالية والمعلومات ذات الصلة المتعلقة بصندوق التأمين التكافلي وفق الآتي:

- أن تكون معروضة بطريقة منفصلة عن حساب المساهمين،
- أن تكون واضحة وغير مضللة للمشاركين وأصحاب العلاقة،
- أن تكون متاحة للجميع وتنتشر على أساس دوري،
- وأي ضوابط أخرى نص عليها قانون المصرف المركزي وهذا النظام والأنظمة والمعايير والقرارات ذات الصلة التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة.

Article (26)

Transfer of the Takaful Insurance Fund and Participant's Investment Account

The Fund or the Participants' Investment Account may only be transferred to another Company that is licensed to carry out the same type and classes of Takaful Insurance, and the transfer must be made in accordance with the Central Bank Law, this Regulation, and the standards issued by the Central Bank. In all cases, prior approval from the Central Bank must be obtained before completing the transfer process.

المادة (26)

نقل صندوق التأمين التكافلي وحساب الاستثمار الخاص بالمشاركين

لا يجوز نقل الصندوق أو حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين إلا إلى شركة أخرى مرخص لها بمزاولة نفس نوع وفروع التأمين التكافلي التي تمارسها الشركة، وأن يتم النقل وفق قانون المصرف المركزي، وهذا النظام، والمعايير التي يصدرها المصرف المركزي. وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة قبل إتمام عملية النقل.

Article (27)

Contravention of Islamic Shari'ah Provisions

A Company proven to be engaging in activities that are not in accordance with the Islamic Shari'ah Provisions shall be subject to enforcement actions by the Central Bank.

المادة (27)

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية

تخضع الشركة التي ثبت قيامها بأعمال لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لإجراءات الإنفاذ للمصرف المركزي.

Article (28)**Cancellation of the Previous Regulation**

- 28.1 This Regulation shall cancel and supersede the Regulation Regarding Takaful Insurance issued in 2022 by the Central Bank.

- 28.2 Companies are subject to all prudential regulations, standards and instructions issued by the Central Bank regarding insurance business, unless the Central Bank declares that certain provisions do not apply to Takaful Insurance Companies.

المادة (28)**إلغاء النظام السابق**

- 1.28 هذا النظام يلغي ويحل محل نظام بشأن التأمين التكافلي الصادر سنة 2022 من المصرف المركزي.

- 2.28 تسري على الشركات جميع الأنظمة والمعايير والتعليمات الاحترازية الصادرة عن المصرف المركزي التي تخص أعمال التأمين، ما لم يُصرح المصرف المركزي بإلغائها أو بعدم انطباق بعض الأحكام على شركات التأمين التكافلي.

Article (29)**Enforcement and Sanctions**

- 29.1 Violation of any provision of this Regulation may be subject to supervisory action and sanctions as deemed appropriate by the Central Bank.

- 29.2 Without prejudice to the provisions of the Central Bank Law, supervisory action and sanctions by the Central Bank may include withdrawing, replacing or restricting the powers of Senior Management or members of the Board, appointing an interim management for the Company, or barring individuals from working in the UAE insurance sector.

المادة (29)**الإنفاذ والعقوبات**

- 1.29 إن مخالفة أي من أحكام هذا النظام يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو فرض عقوبات، حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً.

- 2.29 دون إخلال بأحكام قانون المصرف المركزي، يمكن أن تتضمن الإجراءات الرقابية والعقوبات التي يفرضها المصرف المركزي سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو تعيين إدارة مؤقتة للشركة، أو حظر أفراد من العمل في قطاع التأمين في الدولة.

Article (30)**Interpretation of the Regulation**

The Regulatory Development Department of the Central Bank shall be the reference for interpretation of the provisions of this Regulation.

المادة (30)**تفسير النظام**

تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

Article (31)
Publication and Application

This Regulation shall be published in the Official Gazette in Arabic, and shall come into effect one month from the date of publication.

- a. The Company shall fully comply with the provisions of this Regulation as of its effective date.
- b. If the Company was not able to demonstrate full compliance with the provisions of this Regulation from the effective date, then the Company must submit a plan to the Central Bank containing the steps that the Company will take in order to demonstrate full compliance. The Central Bank will decide if the proposed plan is adequate.

المادة (31)
النشر والتطبيق

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغة العربية، ويدخل حيز النفاذ بعد مضي شهر من تاريخ نشره.

- أ. تلتزم الشركة بالامتثال الكامل لأحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ سريانه.
- ب. إذا لم تتمكن الشركة من إثبات الامتثال الكامل لأحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ سريانه، فتلتزم الشركة بتقديم خطة إلى المصرف المركزي متضمنة، الخطوات التي ستتخذها من أجل إثبات الامتثال الكامل، وسيقرر المصرف المركزي مدى كفاية الخطة المقترحة.

خالد محمد بالعمى

محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

Khaled Mohamed Balama

Governor of the Central Bank of the UAE